

Erneute Einreise trotz Verbots

Der Tagesspiegel

Donnerstag 31. Oktober 2024

Copyright 2024 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte vorbehalten



Section: BERLIN; Berlin; S. B12

Length: 1015 words

Body

Sieben Monate nach seiner Abschiebung aus Deutschland ist ein kriminelles Clan-Mitglied zurück in Berlin. Doch Khalil El Zein kann vorerst nicht in die Abschiebehafte genommen und wieder zurück in den Libanon geschickt werden.

Der Fall offenbart, wie hilflos der Rechtsstaat ist. Dabei ist für solche Fälle erst Ende 2020 das Aufenthaltsgesetz verschärft worden. Bei Khalil El Zein läuft das aber nach Einschätzung der Senatsinnenverwaltung ins Leere. Bislang ist nur eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen die Wiedereinreisesperre möglich.

Khalil El Zein hat eine stramme kriminelle Karriere in Berlin hinter sich, zehn Strafurteile sind im Bundeszentralregister vermerkt. Die Polizei führt den 35-Jährigen als „ausländischen Mehrfach- und Intensivstraftäter“ - etwa wegen räuberischer Erpressung, Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. All das führte dazu, dass die Behörden ihn bereits 2021 ausweisen wollten. Doch über El Zeins Klage dagegen hat das Verwaltungsgericht noch nicht entschieden.

Schließlich wurde ihm im März 2024 ein Einreise- und Betretungsverbot für die Bundesrepublik von vier Jahren und acht Monaten auferlegt. Am 15. März dann setzten die Behörden El Zein in einen Flieger nach Libanon - abgeschoben.

Seit spätestens 13. Oktober soll El Zein wieder in Berlin sein. Vor einer Woche ging er zum Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Tegel und stellte mündlich ein Asylgesuch. Am vergangenen Donnerstag erschien er mit seinem Anwalt bei einer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und wurde angehört. El Zein bekam sogar eine schriftliche Aufenthaltsgestattung.

Die Sicherheitsbehörden waren zuvor aufgeschreckt, eine Fallkonferenz wurde einberufen, sie wollten alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um den Mann schnell wieder loszuwerden. Beteiligt waren Polizei, Bundespolizei, das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), die Senatsinnenverwaltung, das BAMF und das Landesamt für Einwanderung (LEA).

Verabredet wurde, dass El Zein nach seinem Termin beim BAMF festgenommen werden soll. Das Ziel war eine „Haft zur Vorbereitung der Abschiebungsandrohung“, laut Gesetz eine „ergänzende Vorbereitungshaft“.

Erneute Einreise trotz Verbots

Doch am Freitagabend kam El Zein wieder frei. Zwar bestätigte auch das Bereitschaftsgericht in seinem vierreihigen Beschluss, dass El Zein ein gefährlicher Mann ist. Angesichts seiner kriminellen Karriere spreche viel dafür, dass von ihm „eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter“ ausgehe. Dennoch lehnte das Gericht den Antrag auf Gewahrsam ab. Der Grund: Der Asylantrag hat Vorrang, daran gebunden ist die Entscheidung, ob er abgeschoben wird. Außerdem sei sein Anwalt bevollmächtigt, die Bescheide der Behörden anzunehmen.

Die Senatsinnenverwaltung prüft, ob sie Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss einlegt. Dabei gibt auch die Verwaltung zu, dass eine frühere Abschiebung nicht zur Folge hat, dass Betroffene keinen Asylantrag mehr stellen können.

Die Berliner Behörden hoffen nun auf das BAMF und eine zügige Asylentscheidung. Vorstrafen könnten zum Ausschluss des Flüchtlingsschutzes führen, sagte eine Sprecherin. Denn Personen könnten in den Libanon abgeschoben werden, von den Bundesbehörden gebe es keine andere Einschätzung - trotz der Militärschläge Israels auf die Hisbollah-Miliz. Allerdings hat El Zein eine Frau und vier Kinder mit deutschem Pass in Berlin - das könnte eine Abschiebung erschweren.

Wegen der Gefahr, die von El Zein ausgeht, intervenierte die Innenverwaltung bereits am Montag vergangener Woche bei der Sozialverwaltung. Denn die Sicherheitsbehörden drängten darauf, dass der Mann zumindest in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende untergebracht wird, um ihn besser im Blick zu behalten.

El Zein profitiert von Härtefallregelung

Obendrein hat Berlin seine Quote für die Aufnahme von Asylbewerbern nach dem Verteilschlüssel der Bundesländer bereits erfüllt. Auch deshalb hakte die Innenverwaltung beim Sozialressort nach, warum El Zein nicht in ein anderes Bundesland gebracht wurde.

Es half nichts - wegen seiner Kinder. Ein Sprecher der Sozialverwaltung sagte dem Tagesspiegel: „Aus familiären Gründen wurde die Härtefallregelung zum Verbleib in Berlin angewandt.“ El Zein sei in einer Aufnahmeeinrichtung des LAF untergebracht.

Doch niemand kann ihn zwingen, sich dort aufzuhalten, er kann auch zu seiner Familie gehen. Zumindest wurde ihm nach Tagesspiegel-Informationen die amtliche Erlaubnis verwehrt, auch woanders in Berlin nächtigen zu dürfen. Aber wenn er generell die Unterkunft meidet, hat das kaum Konsequenzen. Das LAF kann ihm maximal den Schlafplatz streichen.

Innenverwaltung fordert Nachbesserung vom Bund

Die Innenverwaltung beklagt aber auch Mängel im Aufenthaltsgesetz - und fordert vom Bund eine Nachbesserung. Dort war 2020 erstmals eine „ergänzende Vorbereitungshaft“ eingeführt worden. Damit sollten Personen, von denen eine besondere Gefahr ausgeht, die abgeschoben und mit einem Einreiseverbot belegt worden sind, leichter inhaftiert werden können, um sie erneut abzuschieben. Es sollte damals damit eine Regelungslücke geschlossen werden. Im Fall El Zein zeigt sich, dass das offenbar nicht ausgereicht hat. Die Norm laufe offenbar ins Leere, stellten die Experten der Innenverwaltung fest.

Khalil El Zein stand in Verdacht, am KaDeWe-Einbruch 2014 beteiligt gewesen zu sein. Damals waren fünf Maskierte mit Äxten und Macheten in das Kaufhaus gestürmt und hatten Schmuck im Wert von mehr als 800.000 Euro gestohlen. El Zein kam damals in Untersuchungshaft, wurde aber während des Strafprozesses freigesprochen.

Später bekam er eine Haftstrafe, weil er 2019 in Nürnberg mit zwei anderen Männern bei einer älteren Frau Geld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet haben soll. Sie hatten sich als Kriminalbeamte ausgegeben.

Erneute Einreise trotz Verbots

Am 15. März wurde der Clan-Kriminelle in den Libanon abgeschoben. Spätestens seit 13. Oktober ist er zurück in Berlin. (Symbolbild)

Zahl des Tages

4

Jahre und acht Monate Einreise- und Betretungsverbot für die Bundesrepublik wurden El Zein auferlegt.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: TSPI

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); NEGATIVE NACHRICHTEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (89%); GERICHTSHÖFE (88%); DIEBSTAHL (78%); EINWANDERUNG (78%); NEGATIVE KRIMINAL- UND RECHTSNACHRICHTEN (78%); POLITISCHES ASYL (78%); PÄSSE & VISA (78%); RECHTSKLAGEN (78%); ZUWANDERUNGSGESETZ (78%); HISBOLLAH (77%); VERHAFTUNGEN (76%); PARAMILITÄR & MILIZ (75%); ERPRESSUNG (73%); RECHTSSTAATLICHKEIT (72%); POLIZEIKRÄFTE (64%)

Industry: PÄSSE & VISA (78%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (95%); LIBANON (88%); DEUTSCHLAND (59%); ISRAEL (58%)

Load-Date: October 30, 2024